

La comptabilité publique : la discipline de l'exécution financière, la sécurité des fonds publics et la responsabilité des gestionnaires au Sénégal

Introduction générale

Le droit de la comptabilité publique se définit traditionnellement comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'exécution financière et comptable du budget des organismes publics, la garde et le maniement des fonds et valeurs, la tenue des comptabilités, ainsi que la responsabilité des agents qui en ont la charge. Prolongement technique et opérationnel indissociable du droit budgétaire, la comptabilité publique constitue l'armature organique et fonctionnelle qui sécurise les flux financiers de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute structure maniant des deniers publics. Ce droit repose sur un postulat d'asymétrie protectrice : l'administration s'impose des règles comptables infiniment plus rigides, formalistes et contrôlées que celles du secteur privé, afin de prévenir le gaspillage, de faire obstacle aux détournements et de garantir la transparence démocratique. Il se distingue des autres branches du droit public par son caractère éminemment technique, l'existence de deux ordres de fonctionnaires distincts et un régime de responsabilité d'une sévérité sans équivalent.

L'évolution du cadre de la comptabilité publique sénégalaise s'inscrit dans une trajectoire historique de modernisation profonde, marquée par le passage d'une comptabilité de caisse purement descriptive à une comptabilité patrimoniale d'exercice axée sur la performance. Au lendemain de l'indépendance de 1960, le Sénégal a transposé le modèle comptable français, hérité du décret du 29 décembre 1962, qui mettait l'accent sur la seule vérification de la régularité formelle des encaissements et des décaissements au jour le jour. Le véritable grand tournant contemporain a été impulsé par les directives de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) de 2009 relatives au cadre harmonisé des finances publiques. Transposé en droit positif par le décret n° 2011-1880 portant Règlement général sur la Comptabilité publique, complété par l'adoption du Plan comptable de l'État conforme aux normes internationales pour le secteur public, ce cadre a consacré l'introduction de la comptabilité d'exercice. Désormais, l'État sénégalais ne se contente plus de retracer ses flux financiers annuels ; il doit tenir une comptabilité patrimoniale permettant de valoriser ses actifs, de provisionner ses risques et de présenter un bilan de sa situation financière à l'instar des grandes entreprises commerciales.

Sur le plan doctrinal et de la pratique managériale, la thématique de la comptabilité publique suscite de vifs débats autour de la responsabilité pécuniaire des agents et de l'alourdissement des procédures face aux exigences de célérité du Plan Sénégal Émergent. La doctrine de droit public sénégalais s'interroge régulièrement sur le maintien du dogme de la séparation des ordonnateurs et des comptables à l'ère du Nouveau Management Public, qui prône l'autonomie, la fluidité des circuits de décision et la fongibilité des crédits. La controverse majeure réside dans le décalage persistant entre la rigueur théorique des règles comptables et la récurrence de pratiques dérogatoires, telles que les procédures d'urgence de paiement sans ordonnancement préalable ou les avances de trésorerie non régularisées, régulièrement épinglées par les rapports de la Cour des comptes. L'application de la comptabilité publique impose ainsi de concilier la protection millimétrée des deniers publics et l'exigence d'efficacité opérationnelle d'un État en développement rapide.

L'analyse de la comptabilité publique sénégalaise requiert une approche tridimensionnelle embrassant les principes fondamentaux de l'organisation comptable, le déroulement technique des opérations d'exécution, ainsi que l'architecture des comptabilités et le régime de responsabilité des agents financiers. Dès lors, comment la modernisation des règles de la comptabilité publique au Sénégal parvient-elle à instaurer une gestion patrimoniale transparente et performante tout en préservant le haut niveau de sécurité juridique nécessaire à la protection des fonds de l'État ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps l'organisation comptable et le principe cardinal de séparation des fonctions. Puis, nous analyserons les opérations techniques d'exécution des recettes et des dépenses. Enfin, nous étudierons le triple système des comptabilités de l'État et le régime de responsabilité devant la Cour des comptes.

Partie I : L'organisation comptable et le principe de séparation des fonctions au Sénégal

A. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables : un dogme de sécurité financière

La clé de voûte du droit de la comptabilité publique sénégalais réside dans le principe séculaire de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Ce principe, théorisé par la doctrine publiciste comme un mécanisme de division du travail et de contrôle mutuel, pose une incompatibilité absolue et d'ordre public. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont et demeurent strictement interdites à une même personne, et leurs conjoints respectifs ne peuvent être les subordonnés l'un de l'autre dans le même circuit financier. L'ordonnateur détient le pouvoir de décision politique et administrative ; il prescrit la dépense, constate la créance et émet des ordres, mais il lui est formellement interdit de manier l'argent public. À l'inverse, le comptable détient le pouvoir exclusif de maniement des fonds et des valeurs, mais il ne peut pas décider de l'opportunité d'une opération administrative.

Cette séparation étanche répond à un double objectif de sécurité financière et de spécialisation technique. Sur le plan de la sécurité, elle empêche qu'une seule et même personne puisse à la fois décider d'une dépense, en calculer le montant, exécuter le paiement et en tenir la comptabilité, ce qui limiterait considérablement les risques de fraudes, de collusions et de détournements de fonds. Sur le plan de la spécialisation, elle permet de confier la gestion de la caisse et des comptes à des agents techniques hautement qualifiés et indépendants de l'autorité politique. La déconcentration du pouvoir d'ordonnancement introduite par la loi organique relative aux lois de finances de 2011 a maintenu intact ce principe protecteur. Si les ministres sectoriels et les présidents d'institutions constitutionnelles sont désormais les ordonnateurs principaux des crédits de leurs programmes, mettant fin au monopole historique du ministre des Finances, ils restent soumis au contrôle financier exclusif du réseau des comptables publics du Trésor.

B. Le statut et les attributions du Comptable public : la structure du réseau du Trésor

Le comptable public est un fonctionnaire ou un agent public régulièrement nommé par le ministre chargé des Finances, astreint à des obligations draconiennes en contrepartie du privilège de manier les deniers publics. Avant d'entrer en fonction, le comptable public doit obligatoirement prêter serment devant la juridiction financière supérieure, à savoir la Cour des comptes, et constituer un cautionnement, c'est-à-vis une garantie financière sous forme de dépôt de fonds ou d'assurance, destiné à couvrir les éventuels manquements ou déficits qui pourraient être constatés lors de sa gestion. Le comptable public est le titulaire exclusif de la compétence d'exécution des lois de finances en matière de maniement des fonds, ce qui lui confère le monopole du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses et de la garde des valeurs appartenant aux personnes publiques.

Les comptables publics sont organisés en un réseau hiérarchisé et centralisé sous l'autorité du Trésor public. On distingue les comptables supérieurs, au premier rang desquels figure le Trésorier-Général pour l'État, qui centralise l'ensemble des opérations du pays, des comptables subordonnés tels que les payeurs auprès des ministères, les trésoriers régionaux et les receveurs-percepteurs municipaux. En vertu du principe de l'unicité de caisse, l'ensemble de ces comptables doit déposer les fonds publics dans un compte unique ouvert auprès de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Toute personne privée ou publique qui s'immisce dans le maniement des deniers publics ou des recettes fiscales sans avoir la qualité de comptable public régulièrement nommé et installé commet une infraction grave. Elle est qualifiée par la jurisprudence financière de comptable de fait, une situation d'illégalité sévèrement réprimée qui enclenche l'application automatique des règles de responsabilité civile, financière et pénale du comptable régulier.

Partie II : Les opérations techniques d'exécution des recettes et des dépenses publiques

A. La phase d'exécution des recettes : de la liquidation au recouvrement forcé

L'exécution des recettes publiques comprend deux phases distinctes qui illustrent la collaboration conflictuelle entre l'ordonnateur et le comptable. La phase administrative relève de la compétence de l'ordonnateur ou des services d'assiette comme la Direction générale des Impôts et des Domaines ou l'Administration des Douanes. Au cours de cette phase, l'ordonnateur procède à la liquidation, qui consiste à constater les droits de la personne publique, à calculer le montant exact de la créance due par le redevable et à identifier ce dernier sur la base des textes légaux. À l'issue de cette liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recette, également qualifié de titre de perception ou de rôle d'imposition, qu'il notifie au débiteur et transmet au comptable public pour la prise en charge comptable.

La phase comptable appartient exclusivement au comptable public, qui est investi par les textes d'une obligation de diligence pour recouvrer les fonds. Si le débiteur ne s'acquitte pas de sa dette de manière volontaire dans les délais légaux, le droit de la comptabilité publique dote le comptable du Trésor de prérogatives exorbitantes du droit commun pour surmonter la résistance des particuliers par le biais du recouvrement forcé. Après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, le comptable peut décerner une contrainte exécutoire et émettre un Avis à Tiers Détenteur. Ce mécanisme de saisie simplifiée permet au comptable d'appréhender directement les sommes dues entre les mains des banques ou des employeurs du débiteur, sans autorisation judiciaire préalable. Le comptable peut également engager des saisies mobilières ou des poursuites immobilières, matérialisant ainsi la puissance publique mise au service de l'intégrité des recettes de l'État.

B. La phase d'exécution des dépenses : la chaîne des contrôles obligatoires du comptable

L'exécution des dépenses publiques suit une procédure linéaire hautement sécurisée, jalonnée par les contrôles mutuels entre les deux ordres d'agents. La phase administrative se décompose en trois étapes successives menées par l'ordonnateur : l'engagement, qui est l'acte juridique créant la dette de l'État ; la liquidation, qui vérifie la réalité de la dette sur la base du principe du service fait ; et l'ordonnancement, qui est l'ordre écrit donné au comptable de payer à travers l'émission d'un mandat de paiement. Le dossier est ensuite transmis au comptable public pour la phase comptable, qui culmine avec le décaissement matériel des fonds. Le rôle du comptable à cette étape n'est pas purement automatique ou passif ; il doit exercer un contrôle de régularité obligatoire et exhaustif avant de libérer les deniers publics.

Le contrôle du comptable public est strictement délimité par le Règlement général sur la Comptabilité publique. Il doit vérifier la qualité de l'ordonnateur et la validité de sa signature, la disponibilité des crédits de paiement sur le programme budgétaire concerné, la bonne imputation comptable de la dépense, la réalité du service fait par le biais des pièces justificatives, et le caractère libératoire du paiement pour s'assurer que l'argent est versé au véritable créancier. Si le comptable constate une irrégularité, il refuse le paiement et rejette le mandat. L'ordonnateur dispose alors du droit exceptionnel de réquisition de paiement. Par un acte écrit et motivé, l'ordonnateur enjoint au comptable de passer outre son refus. Le comptable est alors obligé d'exécuter le paiement, mais la réquisition opère un transfert immédiat et intégral de la responsabilité financière et pénale sur la tête de l'ordonnateur. Le comptable doit cependant refuser la réquisition si l'irrégularité touche à une absence totale de crédits, à une absence de service fait ou au caractère non libératoire du paiement.

Partie III : L'architecture des comptabilités et le régime de responsabilité devant la Cour des comptes

A. Le triple système des comptabilités de l'État : budgétaire, générale et d'analyse des coûts

La grande mutation contemporaine introduite par les réformes de l'UEMOA réside dans le passage d'un système d'enregistrement unique à une architecture comptable tridimensionnelle. Ce triple système rapproche la gestion publique des standards de transparence et d'analyse financière des grandes entreprises privées. La première branche est la comptabilité budgétaire, tenue par l'ordonnateur et le comptable. Elle retrace l'ouverture, les modifications et la consommation des crédits de programme selon une logique de caisse, enregistrant les encaissements et les décaissements de l'année. Elle permet à l'Assemblée nationale de vérifier la conformité de l'exécution par rapport aux autorisations votées dans la loi de finances.

La deuxième branche, la comptabilité générale, constitue l'innovation majeure de la gestion moderne. Fondée sur le principe des droits constatés ou comptabilité d'exercice, elle enregistre les opérations au moment où le droit ou l'obligation naît, indépendamment de la date du décaissement ou de l'encaissement effectif. Elle intègre la tenue d'un bilan patrimonial, d'un compte de résultat, la constatation des amortissements des infrastructures publiques et la provision pour risques et passifs. La troisième branche est la comptabilité d'analyse des coûts, ou comptabilité analytique, qui vise à mesurer le coût réel de chaque politique publique ou de chaque programme. Cet outil managérial permet d'évaluer l'efficacité des choix administratifs et d'alimenter les Rapports Annuels de Performance présentés aux députés, consacrant le passage d'une culture de la conformité à une culture de la performance.

B. Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire du Comptable et le contentieux du débet

Pour garantir la sanctuarisation des deniers publics, le droit de la comptabilité publique sénégalais met en œuvre un régime de responsabilité d'une sévérité exceptionnelle à l'égard du comptable public. Le comptable est soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire de plein droit dès son installation. Cela signifie qu'il est financièrement responsable sur son patrimoine propre de tout déficit de caisse, de toute perte de fonds publics, de toute dépense irrégulièrement payée ou de toute recette non recouvrée par négligence. Il n'est pas nécessaire que l'administration prouve l'existence d'une intention frauduleuse ou d'une faute intentionnelle ; la simple constatation matérielle d'une anomalie comptable suffit à engager sa responsabilité patrimoniale.

Ce régime rigoureux est mis en œuvre exclusivement par la Cour des comptes lors de la procédure de jugement des comptes. Si les magistrats financiers découvrent un manquement ou une

omission non justifiée par les pièces réglementaires, la Cour rend un arrêt de débet, condamnant le comptable à rembourser de sa poche le montant du préjudice subi par le Trésor public. Le comptable ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, ou solliciter du ministre des Finances une remise gracieuse si sa bonne foi est absolue. Par ailleurs, la Cour des comptes traque et réprime sévèrement la gestion de fait, qui se produit lorsqu'une personne manie des fonds publics sans titre légal. Le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et responsabilités pécuniaires qu'un comptable régulier, mais il encourt en outre des sanctions disciplinaires lourdes et des poursuites pénales devant les tribunaux pour usurpation de fonctions et détournement de deniers publics.

Conclusion générale

Le droit de la comptabilité publique sénégalais s'impose aujourd'hui comme une discipline technique hautement sophistiquée, réussissant sa mutation vers une gestion patrimoniale et analytique conforme aux meilleurs standards internationaux du secteur public. En maintenant la rigueur du principe de séparation des fonctions, en organisant un réseau de contrôle a priori millimétré lors de la chaîne d'exécution des dépenses, et en adossant la garde des fonds à un régime de responsabilité pécuniaire et personnelle sans équivalent, le Sénégal s'est doté des outils juridiques nécessaires à la sécurisation de sa trajectoire financière. L'autonomie de ces règles garantit que l'utilisation de la puissance publique reste soumise à une discipline comptable stricte, indispensable à la confiance des citoyens et des partenaires au développement.

Néanmoins, l'édifice fait face à des zones de friction managériales et structurelles qui interrogent son efficacité à long terme. L'extrême lourdeur des contrôles comptables formels et la multiplication des pièces justificatives exigées par le Règlement général sur la Comptabilité publique entrent fréquemment en collision avec l'impératif de célérité et de réactivité économique requis pour la réalisation des grandes infrastructures nationales. Cette tension pousse régulièrement les autorités administratives à utiliser des procédures dérogatoires ou exceptionnelles de paiement qui, si elles fluidifient l'action publique à court terme, fragilisent la chaîne de sécurité comptable et augmentent les risques d'anomalies financières ou de malversations relevées a posteriori par la Cour des comptes.

L'avenir de la comptabilité publique au Sénégal dépendra d'une conciliation harmonieuse entre la dématérialisation technologique et le maintien de la discipline financière. Le déploiement complet des systèmes d'information intégrés de gestion des finances publiques doit permettre d'automatiser les contrôles de conformité, réduisant ainsi les délais de paiement des fournisseurs de l'État sans abaisser le niveau de sécurité juridique. Enfin, l'allègement des contrôles a priori sur les dépenses ordinaires, contrepartie d'une responsabilisation managériale et pénale accrue des ordonnateurs sectoriels, achèvera de faire de la comptabilité publique non plus un frein bureaucratique subi, mais le socle de confiance indispensable à la souveraineté économique et à la transparence démocratique de la nation.